

1501935-16.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Priscila Santos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Priscila Santos da Silva, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 15:10h, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501935-16.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501935-16.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Priscila Santos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Priscila Santos da Silva, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 15:10h, no Centro de Detenção Provisória ASP Giovani Martins Rodrigues, na Rua José Marquês Prata, 94, em Guarulhos, trazia consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 03 porções de maconha com peso líquido de 10,62g, uma porção de DIMETOXI-4-BROMOFENETILAMINA (2C-B), com peso líquido de 1,16g, e uma porção de ADB-BUTINACA, com peso líquido de 13,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, a acusada pretendia entrar em estabelecimento prisional para visitar seu companheiro e, quando passou pelo scanner corporal, houve detecção de um volume anormal na região das nádegas. Realizada busca pessoal, constatou-se que a ré trazia um saco plástico entre as nádegas com entorpecentes.

A acusada foi notificada (fl. 121), apresentou defesa prévia (fls. 131/136) e a denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2022. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação. A defesa postulou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16)

e pelos laudos toxicológicos (fls. 95/103).

Os agentes penitenciários disseram na fase administrativa (fls. 9;12) e no contraditório que verificaram algo anormal na região das nádegas da acusada quando esta passou pelo scanner. Disseram que, questionada, a denunciada retirou de suas roupas íntimas um saco plástico transparente com os entorpecentes apreendidos. Acrescentaram que, indagada, a denunciada disse que estava levando a droga a pedido de um detento. Informaram que em semana anterior a denunciada já havia entrado no presídio e acabou não sendo notado o que trazia consigo.

Interrogada pela autoridade policial (fls. 14/15), a denunciada optou pelo silêncio. Em audiência, disse que antes de entrar, duas semanas antes, em conversa com uma mulher, lhe foi proposto o valor de R\$2.000,00 para entrar na unidade com uma folha. Contou que, no dia dos fatos, em uma lanchonete, recebeu o entorpecente e na sequência se dirigiu ao presídio, tendo sido detida.

Respeitado entendimento diverso, não há se falar em absolvição. A acusada já trazia as drogas consigo antes de acessar a unidade prisional. Ou seja, o crime, quando ela foi submetida à busca pessoal, já havia sido consumado. A intenção, desde antes, ou seja, desde o recebimento do entorpecente, era entregá-lo para terceiro. Embora em um primeiro momento a denunciada tenha dito que não sabia que lhe havia sido repassado tóxico, acabou, depois, por admitir a ciência sobre a natureza da substância. Não teria, aliás, como ser diferente. Ninguém se proporia a pagar R\$2.000,00 para que outrem carregasse uma folha de papel. Muito menos o recebedor, ignorando o que havia sobre o papel, o colocaria ali, onde foi encontrado.

Não bastasse, é necessário ponderar que inexiste nos autos prova de que seria impossível o ingresso no presídio com as substâncias ilícitas. Se a agente não tivesse qualquer chance de superar a fiscalização, sequer aceitaria o mister e tentaria levar o entorpecente para dentro das grades. Levou-o, portanto, ciente de que tinha como superar a barreira. As testemunhas, quando ouvidas, contaram que em data anterior a ré passou com algum volume em seu poder de forma despercebida. Poderia ser droga. Poderia não ser. É de conhecimento geral que nas cadeias existe entorpecente.

A acusada, no mais, não negou que o entorpecente (ou a folha, como ela prefere) tinha destinatário certo. E disso se nota que o intuito era a entrega ao consumo de terceiros. A conduta levada a efeito, portanto, se amolda ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A causa de aumento mencionada na inicial precisa incidir. A infração foi praticada nas imediações de estabelecimento prisional. A acusada, aliás, tinha plena ciência de que ali havia um presídio.

Resta a fixação da pena.

A ré agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dela.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que a ré faz jus ao benefício, já que é primária, não ostenta maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, a denunciada trazia consigo três espécies de entorpecente, mas em pequena quantidade. Assim, possível a redução em 2/3, com o que a sanção alcança em 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa.

Por fim, tendo em vista que o crime foi praticado em unidade prisional, necessária a majoração da pena em 1/6 (art. 40, III, da Lei 11.343/06), o que resulta em 1 anos e 11 meses de reclusão, e pagamento de 193 dias-multa.

Razoável, tendo em vista a quantidade de drogas, a primariedade e a circunstância dos fatos, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno a acusada

Priscila Santos da Silva à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 193 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, § 4º, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. A acusada trabalha e obtém renda. Nada indica que não pode suportar os custos gerados pelo processo.

Com intuito de evitar a colocação da agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome da ré será lançado no Rol dos Culpados, já houve autorização para incineração do entorpecente (fl. 69).

P.R.I.C.Guarulhos, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA